

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

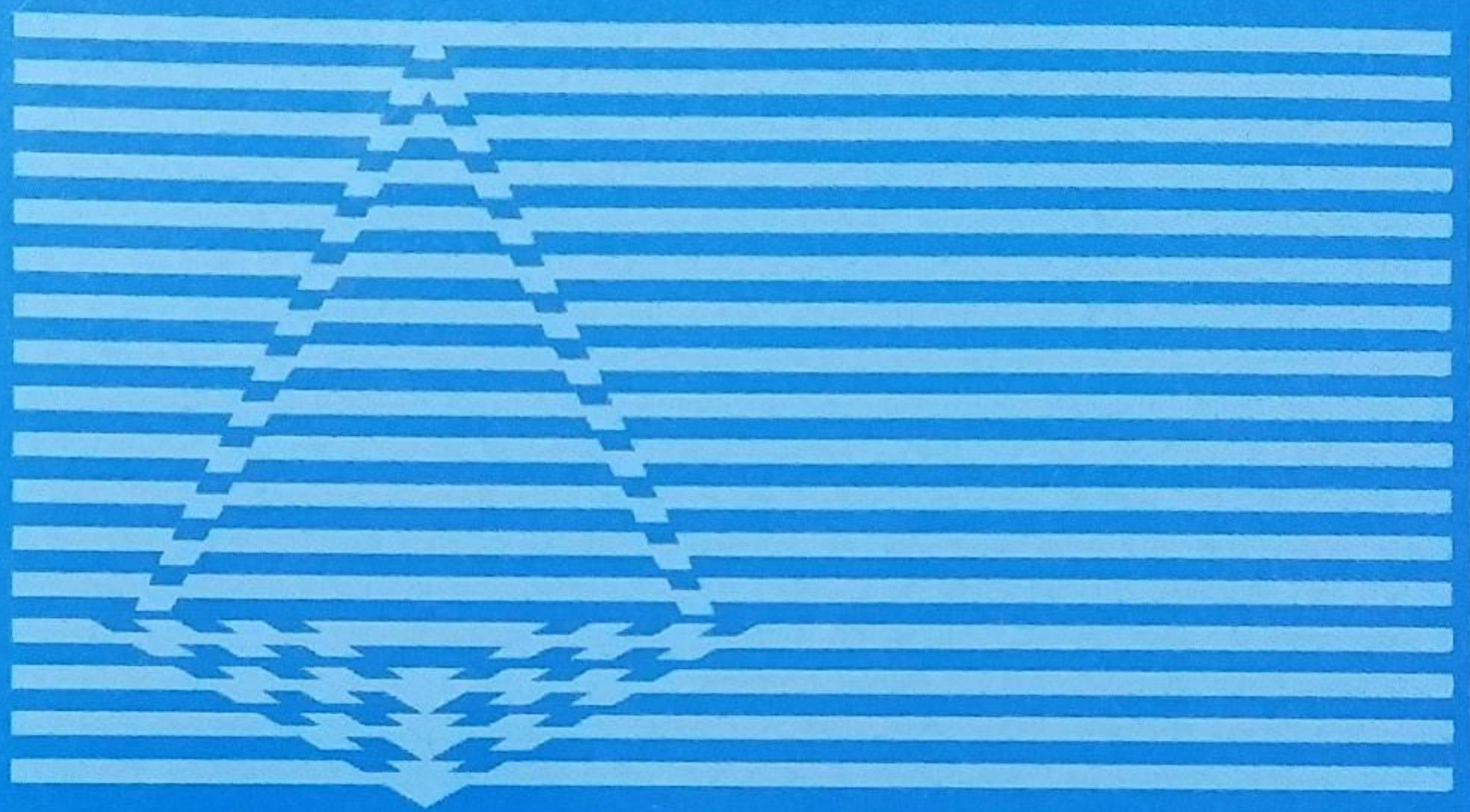
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1

มิถุนายน 2557



✧ บทความทั่วไป

- ความผิดและการลงโทษสำหรับการลอกเลียนโดยมิชอบ
- ปัญหาการอ้างสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายเหนือมรดกทางวัฒนธรรมได้บ้าง ในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศที่มีชายฝั่งทะเลประชิดติดกันและตรงข้ามกับประเทศไทย (ตอนที่ 1)
- The Introduction of Trademark Dilution: The Review of Dilution Concept in ASEAN
- การบูรณาการของกฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประชาคมอาเซียน
- Customer Due Diligence Measures under Money Laundering Regulations 2007 of the United Kingdom (Part 2)
- The Control of Administrative Acts of the Medical Council by the Administrative Court
- กรณียสิทธาของปัญญากับองค์ความรู้ดั้งเดิม (องค์ความรู้ด้านการชกมวยไทย) การพัฒนาและปัญหาการคุ้มครององค์ความรู้ดั้งเดิมฯ

✧ แนะนำกฎหมายใหม่

✧ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อิงครัต ดลเจิม

คำถาม

นายโดมเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยและสุร่ยสุร่ายจึงมีหนี้สินมาก นายโดมเกรงว่าเมื่อเจ้าหนี้พบว่าตนมีทรัพย์สินมากจะตามมาทวงหนี้ นายโดมจึงได้ตกลงกับนายแดงว่านายโดมจะแก้งทำสัญญาขายรถยนต์ให้แก่ นายแดงเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของนายโดมตามมาทวงหนี้ นายแดงจึงตกลงตามนั้น นายแดงจึงทำสัญญาซื้อขายรถยนต์กับนายโดม จากกรณีดังกล่าวให้ท่านวินิจฉัยว่า นิติกรรมการซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวมีผลเป็นเช่นไร อธิบาย

หลักกฎหมาย

ปพพ. มาตรา 155 วรรคแรก บัญญัติว่า การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้

วินิจฉัย

ตามปัญหา การแสดงเจตนาระหว่างนายโดมและนายแดงในกรณีนี้เป็นการแสดงเจตนาลวงตามมาตรา 155 วรรคแรก ซึ่งการแสดงเจตนาลวงเป็นการแสดงเจตนาที่ผู้แสดงเจตนาทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาผิดไปจากเจตนาที่แท้จริงภายในใจ โดยในกรณีนี้นายโดมและนายแดงแสดงเจตนาร่วมกันเพื่อหลอกลวงบุคคลอื่นให้เข้าใจผิดว่าได้มีการทำขึ้นซึ่งนิติกรรมซื้อขายรถยนต์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคือนายโดมและนายแดง ไม่ต้องการจะผูกพันตามนิติกรรมนิติกรรมซื้อขายรถยนต์ที่พวกตนแสดงออกมา ซึ่งผลของนิติกรรมซื้อขายรถยนต์ที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงดังกล่าวคือทำให้นิติกรรมซื้อขายรถยนต์ระหว่างนายโดมและนายแดงตกเป็นโมฆะ

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องการแสดงเจตนาลวงแต่นักศึกษาส่วนหนึ่งวินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดโดยวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาซ่อนเร้น ซึ่งถ้านักศึกษาพิจารณาในหลักกฎหมายนั้นจะทำให้เข้าใจและเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการแสดงเจตนาลวงและการแสดงเจตนาซ่อนเร้น ว่าการแสดงเจตนาลวงเป็นการแสดงเจตนาเพื่อลวง

บุคคลภายนอก แต่การแสดงเจตนาซ่อนเร้นเป็นการแสดงเจตนาเพื่อหลอกผู้รับการแสดงเจตนา เมื่อพิจารณาถึง ปพพ. มาตรา 155 วรรคแรก และ 154 จะเห็นได้ว่า ปพพ. มาตรา 155 วรรคแรกนั้นเป็นเรื่องการแสดงเจตนาหลง ซึ่งนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาหลงดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะเสมอ แต่ ปพพ. มาตรา 154 นั้น นิติกรรมที่แสดงออกมานั้นไม่ตกเป็นโมฆะเมื่อเข้าข้อยกเว้น นอกจากนี้ ปพพ. มาตรา 155 วรรคแรกนั้นมีบทบัญญัติที่คุ้มครองถึงบุคคลภายนอกอยู่ด้วยแต่ ปพพ. มาตรา 154 มิได้มีบทบัญญัติอันคุ้มครองบุคคลภายนอก



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ชัดเงางาม

คำถาม

นายสมชายเป็นลูกจ้างนางสมศรี ทำงานในปั้มน้ำมัน มีหน้าที่ในการเติมน้ำมันให้แก่รถของลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมัน นายสมศักดิ์นำรถเก่าของตนเองมาเติมน้ำมันตามปกติ แต่เมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้ว รถของนายสมศักดิ์เกิดสตาร์ทไม่ติด นายสมชายจึงอาสาซ่อมรถให้นายสมศักดิ์เพราะตนพอมีความรู้ทางเครื่องยนต์อยู่บ้าง แต่แทนที่จะทำให้รถนายสมศักดิ์ดีขึ้นกลับทำให้รถนายสมศักดิ์เกิดอาการเสียหายหนักยิ่งกว่าเดิมและประมาณการความเสียหายคิดเป็นเงินได้ 20,000 บาท

ดังนี้ นายสมศักดิ์ จะฟ้องให้นางสมศรีนายจ้างของนายสมชายให้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” (5 คะแนน)

มาตรา 425 บัญญัติว่า “นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น” (5 คะแนน)

อธิบาย

แม้ว่านายสมชายจะเป็นลูกจ้างของนางสมศรีก็ตาม แต่การที่นายสมชายอาสาซ่อมรถให้นายสมศักดิ์ เพราะเหตุว่าตนพอมีความรู้อยู่บ้าง และกลับทำให้นายสมศักดิ์เสียหายหนักขึ้นไปกว่าเดิมซึ่งประเมินความเสียหายได้เป็นเงิน 20,000 บาท นั้น ประเด็นข้อวินิจฉัยคือการกระทำของนายสมชายที่ได้กระทำไปนั้นเป็นไปในทางการจ้างของนางสมศรีหรือไม่ กรณีดังกล่าวนายสมชายอาสาซ่อมรถให้นายสมศักดิ์เองโดยลำพัง ซึ่งนายสมชายเป็นเพียงลูกจ้างมีหน้าที่ในการเติมน้ำมันให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อน้ำมันเท่านั้น หากมีหน้าที่ (ในทางการที่จ้าง) ซ่อมรถให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อน้ำมันด้วยไม่ การกระทำของนายสมชายจึงเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในทางการที่จ้างของนางสมศรี (8 คะแนน)

ดังนั้น นางสมศรีจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกับนายสมชายที่ได้ทำความเสียหายแก่นายสมศักดิ์ กล่าวคือนายสมศักดิ์ไม่สามารถฟ้องนางสมศรีนายจ้างของนายสมชายให้ร่วมชดใช้ค่าเสียหายได้ (โดยนัยฎีกาที่ 803/2521) (2 คะแนน)

หมายเหตุ ในกรณีนี้นักศึกษาอาจตอบว่าการกระทำของนายสมชายไม่เป็นละเมิด เนื่องจากเป็นความยินยอมของนายสมศักดิ์ที่ให้นายสมชายซ่อมรถของตน ซึ่งโดยนัยของโจทย์อาจตีความเป็นเช่นนั้นได้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม นักศึกษาพึงเข้าใจว่าโจทย์มุ่งประสงค์จะให้นักศึกษาตอบไปในทางใด (ดังเฉลย) และหากจะให้นักศึกษาตอบว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นละเมิดก็จะให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายสมศักดิ์เจ้าของรถ เพื่อให้พิจารณาโดยปราศจากข้อสงสัย



กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

อาจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

ขวด แก้ว น้ำ ชวนกันไปเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ทั้งสามคนไปมีเรื่องวิวาทกับแดง เหลือง เขียว ในระหว่างชุลมุนกัน ขวดใช้ไม้ตีแดงที่ศีรษะหนึ่งครั้ง แก้วเห็นแดงถูกตีล้มลงจึงใช้มีดแทงแดงตาย น้ำคอยกันไม่ให้เหลืองกับเขียวมาช่วยแดง ตำรวจดำเนินคดีกับขวด แก้ว น้ำ ในข้อหาร่วมกันฆ่าแดง ขวดอ้างว่าใช้ไม้ตีศีรษะแดงเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่สามารถทำให้แดงถึงตายได้ ตนจึงมีความผิดแค่ทำร้ายร่างกายแดง น้ำก็อ้างว่าแค่กันไม่ให้เหลืองกับเขียวมาช่วยแดงเท่านั้น ตนไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าแดง

ข้ออ้างของขวดและน้ำ รับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดนั้นด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น”

วินิจฉัย

การกระทำของ ขวด แก้ว น้ำ เป็นการกระทำความผิดร่วมกันทุกคนในลักษณะเป็นตัวการในการฆ่าแดง ตามมาตรา 83 เพราะทั้งสามคนไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับแดง เหลือง เขียว ซึ่งในระหว่างชุลมุนกันนั้นขวดใช้ไม้ตีแดง แก้วเห็นแดงถูกตีล้มลงจึงใช้มีดแทงแดงตาย ส่วนน้ำคอยกันไม่ให้เหลืองกับเขียวมาช่วยแดง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวการกระทำทั้งหมดของขวด แก้ว น้ำ ล้วนส่งผลทำให้การฆ่าแดงสำเร็จลุล่วง และที่สำคัญคือทั้งสามยังมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิด มิใช่ต่างคนต่างทำ กล่าวคือ ทั้งสามได้รู้ถึงการกระทำของกันและกันและต่างประสงค์เอาการกระทำของแต่ละคนเป็นการกระทำของตนด้วย ดังนั้น ขวดจะอ้างว่าแค่ใช้ไม้ตีศีรษะแดงเพียงครั้งเดียวตนจึงควรต้องรับผิดเฉพาะที่ตนได้กระทำเท่านั้น คือ การทำร้ายร่างกายแดง และน้ำจะอ้างว่าแค่กันไม่ให้เหลืองกับเขียวมาช่วยแดงเท่านั้น ตนไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าแดง ข้ออ้างของทั้งขวดและน้ำจึงรับฟังไม่ได้

สรุป

ข้ออ้างของทั้งขวดและน้ำจึงรับฟังไม่ได้ ตามที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้ดัดแปลงมาจากคำพิพากษาฎีกาที่ 791,792/2504 และ 559/2514 ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 1 เล่มที่สอง หน้า 452 โดยวัตถุประสงค์ของคำถามข้อนี้เป็นการวัดระดับความเข้าใจเรื่องตัวการในการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเจตนาร่วมกันของตัวการทั้งหมดเป็นสำคัญ

เจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องตัวการนั้นไม่ต้องการให้ผู้กระทำความผิดร่วมกันปฏิเสธความรับผิดชอบซึ่งต่างคนต่างรู้ถึงการกระทำของกันและกัน จึงถือว่าผู้กระทำทั้งหมดมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิด จากข้อเท็จจริงในคำถามข้อนี้การที่ขวด แก้ว น้ำส้มครึ่งใจเข้าวิวาทกับแดง เหลือง เขียว แม้จะมีได้นัดหมายหรือแบ่งหน้าที่กันมาก่อนก็ตาม แต่จากพฤติการณ์ของทั้งสามคนซึ่งอยู่ในเวลาและสถานที่เกิดเหตุด้วยกันโดยแต่ละคนพร้อมจะช่วยเหลือกันทำให้การฆ่าแดงสำเร็จลุล่วงได้ จึงเท่ากับว่าทั้งสามคนมีเจตนาร่วมกันฆ่าแดงแล้วนั่นเอง

จากการตรวจสอบข้อสอบอัตนัยพบว่านักศึกษาจำนวนมากตอบข้อนี้ผิดซึ่งสาเหตุสำคัญคือนักศึกษาไม่ทราบถึงหลักกฎหมายเรื่องตัวการ จึงได้นำเอาความเข้าใจของตนเองมาเขียนตอบและโดยส่วนมากจะไม่อ้างหลักกฎหมายมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา บางคนแม้จะตอบถูกว่าขวด แก้ว น้ำเป็นตัวการแต่ไม่ได้อธิบายองค์ประกอบของตัวการ บ้างก็ตอบว่าเฉพาะแก้วเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำความผิดฐานฆ่าแดง ขวดต้องรับผิดชอบทำร้ายร่างกายแดง และน้ำเป็นผู้สนับสนุนแก้วในการฆ่าแดง เป็นต้น

ขอให้ศึกษานำการวิเคราะห์ข้อสอบนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการเขียนตอบอัตนัยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โปรดอย่าลืมว่าหลักกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาให้เหมาะสมสำหรับการอ่านเอกสารการสอนและท่องจำประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาควรหมั่นศึกษาและทบทวนหลักกฎหมายด้วย เช่น ศึกษาจากแนวคำพิพากษาฎีกา ฝึกเขียนตอบข้อสอบอัตนัยจากคำถามที่เคยเป็นข้อสอบเก่าด้วยตนเอง ทดลองตั้งคำถามข้อกฎหมายโดยอาศัยเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันหรือหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ตลอดจนการถามตอบปัญหาข้อกฎหมายกับอาจารย์ผู้สอนหรือเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง สุดท้ายนี้ขอแนะนำนักศึกษาว่าถ้ามีโอกาสก็ควรเข้ารับการสอนเสริมที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้ด้วยก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจหลักกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น หากปฏิบัติได้เช่นที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จในการศึกษากฎหมายอย่างแน่นอน



กฎหมายอาญา 2 : ภาควิชาความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นางทองกับนางเงินไปซื้อผักที่ตลาด ขณะที่นางทองกำลังก้มลงเลือกผัก นางเงินบอกกับนางทองว่า กระเป๋าสตางค์ที่นางทองหนีบไว้จะตก พร้อมกันนั้นนางเงินก็หยิบกระเป๋าสตางค์ของนางทองมาถือไว้ให้ นางทองบอกให้นางเงินถือไว้ให้ตื้ออย่าให้ตกหาย แล้วเลือกผักต่อไปอีก 5 นาที เมื่อนางทองเงยหน้าขึ้นจะเอาเงินจากกระเป๋านางเงินถือให้ เป็นค่าผักที่เลือกไว้แล้ว ปรากฏว่านางเงินหลบหนีไปเสียแล้ว นางทองจึงไม่มีเงินให้ค่าผัก ดังนี้ นางเงินต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 334) บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นางเงินบอกกับนางทองว่า กระเป๋าสตางค์ที่นางทองหนีบไว้จะตก และหยิบกระเป๋าสตางค์ของนางทองมาถือไว้ให้ โดยนางทองบอกให้นางเงินถือไว้ให้ตื้ออย่าให้ตกหาย ถือว่านางทองได้ให้นางเงินยึดถือกระเป๋าสตางค์ของตนไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้มอบการครอบครองให้นางเงิน การครอบครองกระเป๋ายังเป็นของนางทองอยู่ ต่อมาเมื่อนางเงินได้หลบหนีไปพร้อมกระเป๋าสตางค์ของนางทอง ต้องถือว่านางเงินได้เอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของนางทองในลักษณะแย่งการครอบครองแล้ว เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาทุจริตของนางเงิน ดังนี้ นางเงินจึงต้องรับผิดฐานลักทรัพย์ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ต้องการวัดความรู้ของนักศึกษาในความผิดฐานลักทรัพย์หรือยกยอก เนื่องจากความผิดทั้งสองฐานมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก และนักศึกษาจะวินิจฉัยผิดกันเสมอ แม้ในการสอบครั้งนี้ก็ยังมีนักศึกษาตอบผิดเป็นความผิดฐานยกยอกหลายคน ความผิดฐานยกยอกเป็นความผิดหลักเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในประมวลกฎหมายอาญาที่นักกฎหมายทุกคนจำเป็นต้องรู้ในการสอบปากเปล่าเนติ

บันทึกในสมัยที่เพิ่งผ่านมานี้ ข้อสอบก็ออกกว่าให้บอกความแตกต่างระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอก ซึ่งถ้านักศึกษาไม่เข้าใจข้อแตกต่างของความผิดทั้งสองนี้ ก็จะตอบคำถามไม่ได้

ความผิดฐานลักทรัพย์ ผู้ลักจะต้องไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่ตนจะลัก โดยทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น แต่ผู้ลักเกิดเจตนาทุจริตอยากได้ทรัพย์นั้นจึงไปแย่งการครอบครองทรัพย์นั้นมาเป็นของตน แต่ความผิดฐานยักยอกผู้ยักยอกจะต้องเป็นผู้ที่ได้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยอยู่แล้ว แต่เกิดเจตนาทุจริตประสงค์จะได้ทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเอง จึงได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน

จะเห็นได้ว่าข้อแตกต่างระหว่างความผิดทั้งสองคือเรื่องการครอบครองทรัพย์ ในข้อสอบข้อนี้จะเห็นได้ว่า การที่นางเงินหยิบกระเป๋าสตางค์ของนางทองมาถือไว้ให้และบอกกับนางทองว่ากระเป๋าสตางค์ของนางทองจะตก โดยนางทองก็บอกให้นางเงินถือไว้ให้ดีกว่าให้ตกหาย กรณีนี้เป็นได้ว่าการที่นางทองยินยอมให้นางเงินถือกระเป๋าของตนไว้นี้ นางทองมิได้มอบการครอบครองกระเป๋าให้กับนางเงิน เพียงแต่ให้นางเงินยึดถือไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น เมื่อนางเงินไม่ได้ครอบครองทรัพย์ของนางทอง การที่นางเงินเอากระเป๋าสตางค์ของนางทองไป จึงถือว่านางเงินได้แย่งการครอบครองไปจากนางทอง นางเงินจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ มิใช่ยักยอก นักศึกษาไปเข้าใจว่าการที่นางทองยินยอมให้นางเงินถือกระเป๋าไว้ชั่วคราวนั้นเป็นการมอบการครอบครองให้นางเงินซึ่งไม่ถูกต้อง นักศึกษาจึงไปตอบว่าเป็นความผิดฐานยักยอก นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกหลายคนก็คงจะไม่ได้อ่านหนังสือมาไปตอบว่าเป็นความผิดฐานกรรโชกบ้าง ซึ่งทรัพย์บ้าง ซึ่งไม่ได้เข้าองค์ประกอบของความผิดฐานนั้น ๆ แต่อย่างใด

ในการสอบครั้งต่อไปขอให้ให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้ดีจำตัวบทกฎหมายให้ได้มาก ๆ คำพิพากษาศาลฎีกาประกอบด้วยก็จะทำให้นักศึกษาสอบผ่านได้โดยไม่ยาก ขอให้โชคดีคะ



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน ตัวเงิน

อาจารย์จาตุรนต์ บุญยธนะ

นายมานะกู้ยืมเงินนางมานี 80,000 บาท โดยมีนายปิติและนายวีระเข้ามาค้ำประกันการชำระหนี้ดังกล่าว เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ นายมานะไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่นางมานี นางมานีจึงไปทวงถามให้นายปิติและนายวีระรับผิดชอบใช้เงินทั้งหมดแก้ต้น แต่นายปิติและนายวีระชำระหนี้ให้แก่นางมานีรวมกันแล้วเป็นจำนวน 70,000 บาท เท่านั้น นางมานีจึงไปทวงถามส่วนที่เหลือ 10,000 บาท จากนายมานะอีก แต่นายมานะปฏิเสธไม่รับผิดชอบในเงินส่วนที่เหลือ โดยอ้างว่านายปิติและนายวีระมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อนางมานีโดยสิ้นเชิง

ให้วินิจฉัยว่า ขอร้องของนายมานะที่ปฏิเสธไม่รับผิดชอบในเงินส่วนที่เหลือ 10,000 บาทต่อนางมานีนั้น ฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 682 บัญญัติว่า “ท่านว่าบุคคลจะยอมเข้าเป็นผู้รับเงื่อนไข คือ เป็นประกันของผู้ค้ำประกันอีกชั้นหนึ่งก็เป็นได้

ถ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันไซ้ ท่านว่าผู้ค้ำประกันเหล่านั้นมีความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม”

มาตรา 685 บัญญัติว่า “ถ้าเมื่อบังคับตามสัญญาค้ำประกันนั้น ผู้ค้ำประกันไม่ชำระหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน และอุปกรณ์ด้วยไซ้หนี้ยังเหลืออยู่เท่าใด ท่านว่าลูกหนี้ยังคงรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือนั้น”

วินิจฉัย

กรณีตามปัญหานายมานะกู้ยืมเงินนางมานี 80,000 บาท โดยมีนายปิติและนายวีระเข้ามาค้ำประกันการชำระหนี้ดังกล่าว เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ นายมานะไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่นางมานี นางมานีจึงไปทวงถามให้นายปิติและนายวีระรับผิดชอบใช้เงินทั้งหมดแก้ต้น โดยในหนี้รายเดียวกันนั้นอาจมีผู้ค้ำประกันหลายคนได้ แต่ผู้ค้ำประกันเหล่านั้นทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม ถึงแม้ว่าจะเข้าค้ำประกันกันคนละคราวก็ตาม และในความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมนั้น นางมานีเจ้าหนี้สามารถเรียกให้นายปิติและนายวีระให้รับผิดชอบชำระหนี้แก้ต้นโดยสิ้นเชิงได้ ตาม ปพพ. มาตรา 682 วรรคสอง

แต่เมื่อนายปิติและนายวีระชำระหนี้ให้แก่นางมานีรวมกันเป็นจำนวน 70,000 บาท แล้วนั้น นางมานีจึงไปทวงถามส่วนที่เหลือ 10,000 บาท จากนายมานะ โดยการที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาค้า ประกันหนี้ของลูกหนี้นั้นก็เพียงพอแต่การทำให้เจ้าหนี้มีโอกาสจะได้รับชำระหนี้แน่นอนยิ่งขึ้นเท่านั้น มิได้หมายความว่าลูกหนี้จะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ไปเลยทีเดียว ดังนั้นส่วนที่เหลือ 10,000 บาทนั้น นายมานะย่อมไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้และยังคงต้องผูกพันรับผิดชอบในส่วนที่เหลือนี้ให้ แก่นางมานีเจ้าหนี้ต่อไป ตาม ปพพ. มาตรา 685

สรุป

ดังนั้นข้ออ้างของนายมานะที่ปฏิเสธไม่รับผิดชอบในเงินส่วนที่เหลือ 10,000 บาท ต่อนางมานีนั้น ฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

แม้ประเด็นหลักของข้อสอบข้อนี้ถามถึงข้ออ้างของนายมานะที่ปฏิเสธไม่รับผิดชอบในเงินส่วนที่เหลือ 10,000 บาท ต่อนางมานีว่าฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด แต่เมื่อข้อสอบมีการกล่าวอ้างถึงประเด็น ผู้ค้าประกันหลายรายที่รับผิดชอบใช้เงินไปจำนวนหนึ่งแก่เจ้าหนี้ ดังนั้นนักศึกษาจะต้องอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันหลายรายตาม ปพพ. มาตรา 682 วรรค 2 ก่อนว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยสิ้นเชิง ซึ่งนักศึกษาจำนวนมากมิได้ตอบประเด็นนี้ นอกจากนี้ในการเขียนตอบ นักศึกษาจำนวนมากอ้าง ปพพ. มาตรา 693 เรื่องผู้ค้าประกันไล่เบี้ยลูกหนี้ ขึ้นมาแทนประเด็น ตาม ปพพ. มาตรา 865 ซึ่งทำให้การวินิจฉัยนั้นไม่ถูกต้องตามประเด็นที่โจทย์ถาม



กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

ข้อ 1 นางฟ้า นายมัน และนายคง ได้เข้าหุ้นประกอบกิจการค้าอะไหล่รถยนต์โดยจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลฟ้ามันคง” ห้างหุ้นส่วนได้ให้นางฟ้าเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วน กิจการของห้างฯ ดำเนินกิจการไม่ดีเพราะมีคู่แข่งมาก ต่อมานายมันได้ขอลาออกจากห้างหุ้นส่วนเนื่องจากสุขภาพไม่ดี หลังจากนายมันลาออกไปแล้ว ห้างหุ้นส่วนฯ เป็นหนี้ค่าอะไหล่ที่ห้างฯ ซื้อมาจากบริษัทค้าอะไหล่เป็นเงิน 600,000 บาท นางฟ้าบอกกับบริษัทฯ ว่า ห้างฯ ขาดทุนไม่มีเงินต้องชำระหนี้กับบริษัทฯ บริษัทฯจึงเรียกให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ นางฟ้าฯ จึงเกี่ยงให้บริษัทฯ ไปเรียกให้นายมันในฐานะผู้เป็นหุ้นส่วนร่วมกันรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนด้วย

กรณีนี้ ตามกฎหมายผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลฟ้ามันคง ผู้ใดต้องรับผิดชอบในหนี้ของบริษัทฯ อย่างไรหรือไม่ จงอธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายด้วย

แนวตอบ

ตามปัญหา ในเรื่องความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนในหนี้ของห้างฯ มีดังนี้

ปพพ. มาตรา 1050 บัญญัติว่า “การใด ๆ อันผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้จัดทำไปในทางที่เป็นธรรมดาของการค้าขายของห้างหุ้นส่วนนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนย่อมมีความผูกพันในการนั้น ๆ ด้วย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนในการชำระหนี้อันได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะจัดการไปเช่นนั้น”(4 คะแนน)

มาตรา 1051 ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วนไปแล้วยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดก่อนที่ตนได้ออกจากหุ้นส่วนไป (4 คะแนน)

ตามปัญหานี้ หนี้ที่เกิดขึ้นกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลฟ้ามันคง เป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นธรรมดาของการค้าของห้างฯ เพราะเป็นหนี้ค่าซื้ออะไหล่รถยนต์จากบริษัทค้าอะไหล่เป็นเงิน 600,000 บาท ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนในการชำระหนี้อันได้ก่อให้เกิดเพราะจัดการไปเช่นนั้น ดังนั้น หนี้ที่เกิดขึ้นผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างด้วย (ตอบตามนี้ได้สูงสุด 6 คะแนน ถ้าไม่ได้ระดับนี้คะแนนก็ลดลงตามส่วน)

การที่บริษัทค้าอะไหล่รถยนต์เรียกให้ผู้เป็นหุ้นส่วนชำระหนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนจึงต้องรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้น โดยไม่จำกัดความรับผิด แต่นางฟ้าได้เกี่ยงให้บริษัทค้าอะไหล่ไปเรียกจากนายมัน

ด้วย นายมันสามารถปฏิเสธไม่รับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวได้เพราะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายมันออกจากห้างหุ้นส่วนฯ ไปแล้ว เพราะกฎหมายกำหนดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ออกจากห้างฯ ไปแล้วต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างฯ ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลนั้นจะออกจากห้างฯ แต่หนี้ค่าอะไหล่ฯ เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังนายมันออกจากห้างฯ นายมันจึงไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว (ตอบตามนี้ได้สูงสุด 6 คะแนน ถ้าไม่ได้ระดับนี้คะแนนก็ลดลงตามส่วน)

สรุป การให้คะแนน ข้อสอบข้อละ 20 คะแนน

ข้อ 1 มีหลักกฎหมาย 2 มาตรา ตอบหลักกฎหมายได้ให้หลักละ 4 คะแนน

การปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย พร้อมวินิจฉัยในแต่ละมาตรา คะแนน 6 คะแนน

วิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบนี้นักศึกษาจะต้องตอบเป็น 2 ประเด็น คือประเด็นที่ว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ธรรมดาของห้างฯ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนในลักษณะหนี้ร่วม ส่วนผู้เป็นหุ้นส่วนที่ออกจากห้างหุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนถ้าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นยังเป็นหุ้นส่วนอยู่

นักศึกษามักจะตอบข้อสอบข้อนี้ผิดในประเด็นไปหนึ่งประเด็น คือประเด็นการเรียกให้นายมันต้องร่วมรับผิดชอบคือจะตอบว่านายมันต้องร่วมรับผิดชอบ ซึ่งการที่นายมันจะต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในขณะที่นายมันยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ นายมันจึงจะต้องรับผิดชอบโดยรับผิดชอบหลังจากออกจากห้างหุ้นส่วนไปอีก 2 ปี แต่ตามปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่ห้างหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการได้ก่อให้เกิดขึ้นภายหลังที่นายมันออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้ว นายมันจึงไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

ดาวทำดอกเลียงสุกรอยู่ติดกับที่ดินของเด่น มูลสุกรส่งกลิ่นเหม็นมาก เด่นจึงเรียกให้ดาวรื้อถอนคอกสุกรออกไปเลียงที่อื่น เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าข้อเรียกร้องของเด่นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประการใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1337 บัญญัติว่า “บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ และเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซ้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน”

ตามปัญหา การที่ดาวทำคอกเลียงสุกรอยู่ติดกับที่ดินของเด่น มูลสุกรส่งกลิ่นเหม็นมาก เช่นนี้ การใช้สิทธิของดาวเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายว่า จะเป็นไปตามปกติและเหตุอันสมควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1337 แล้ว เด่นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จึงมีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนให้สิ้นไป โดยให้ดาวกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นอันเกิดจากมูลสุกรที่เลียงไว้ได้ แต่หาอาจมีสิทธิเรียกให้ดาวรื้อถอนคอกสุกรออกไปเลียงที่อื่นแต่ประการใด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1639/2555) ข้อเรียกร้องของเด่นจึงเกินกว่าความจำเป็นตามกฎหมาย

ฉะนั้น ข้อเรียกร้องของเด่นจึงหาชอบด้วยกฎหมายไม่

วิเคราะห์

ข้อเท็จจริงตามคำถามมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา 2 ข้อ คือ

1. มูลสุกรจากคอกสุกรของดาวที่ส่งกลิ่นเหม็นมากนั้น เป็นการก่อเหตุรบกวนรำคาญตาม ป.พ.พ. มาตรา 1337 หรือไม่ ข้อเท็จจริงตามคำถามชัดเจนแล้วว่าเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร

2. เด่นมีสิทธิเรียกให้ดาวร้อยดอนคอกสุกรออกไปเลี้ยงที่อื่นหรือไม่ เมื่อการเลี้ยงสุกรของดาวเป็นการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม ป.พ.พ. มาตรา 1337 เด่นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนให้สิ้นไป คือให้ดาวกำจัดกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการเลี้ยงสุกรดังกล่าว หากได้มีสิทธิถึงขั้นให้ดาวร้อยดอนคอกสุกรออกไปเลี้ยงที่อื่นแต่ประการใด ซึ่งนักศึกษามักจะเข้าใจผิดในประเด็นนี้

คำถาม

หนึ่งยกที่ดินมี น.ส.3 แปลงหนึ่งให้สอง โดยส่งมอบที่ดินกันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ประการใด 8 เดือนต่อมา หนึ่งมีเรื่องผิดใจกับสอง หนึ่งได้นำ น.ส.3 ดังกล่าวไปดำเนินการออกโฉนดที่ดิน เมื่อได้โฉนดที่ดินแล้ว จึงขับไล่สองให้ออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าว เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าสองจะมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือไม่

คำตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378 บัญญัติ “การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง”

ตามปัญหา หนึ่งยกที่ดินมี น.ส.3 แปลงหนึ่งให้สอง โดยส่งมอบกันเรียบร้อยแล้ว แม้จะมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นผลให้นิติกรรมการยกให้ตกเป็นโมฆะ แต่การโอนการครอบครองย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง สองย่อมได้สิทธิครอบครองโดยชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378 การที่หนึ่งนำ น.ส.3 ดังกล่าวไปดำเนินการขอออกโฉนด จึงหากเกิดสิทธิประการใดไม่ จึงเป็นการได้โฉนดมาโดยไม่ชอบ ไม่เป็นผลกระทบต่อสิทธิครอบครองของสองแต่ประการใด (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2156/2555)

ฉะนั้น สองจึงมีข้อต่อสู้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378 ดังกล่าว

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้ ประเด็นอยู่ที่เป็นการส่งมอบการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378 นักศึกษามักจะหลงประเด็นไปวินิจฉัยว่าผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายในมาตรา 1373 แห่ง ป.พ.พ.



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1

รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีตส์

การวิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบแบบสรุปประเด็นและส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเจาะประเด็น

ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบแบบสรุปประเด็น ที่ใช้วิธีสรุปประเด็นเพราะข้อสอบไม่ได้ซับซ้อน แต่ปัญหาหลักๆคือนักศึกษาไม่พร้อมสอบเนื่องจากอ่านหนังสือไม่จบ บางคนจบ ก็จบแบบ “อ่านๆไปให้จบ” ถ้าอ่านแบบนี้ 10 รอบ ก็ตก 10 รอบ ข้อสอบ ในส่วนนี้มี 2 ข้อ คือข้อ 1 และ ข้อ 3 เป็นมาตราติดอันดับที่ออกข้อสอบบ่อยมากๆ

คำถามข้อ 1 เป็นเรื่องเขตอำนาจศาล ตรงตามที่นักศึกษา “เก็ง” กันไว้ คำถามมี 2 ประเด็น คือ

1) การที่จำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรแล้วย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศ จะฟ้องคดีแพ่งต่อศาลไทยได้หรือไม่ คำตอบก็ต้องอ้างมาตรา 3 (2) (ก) สรุปว่า ถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่ใดในราชอาณาจักรภายใน 2 ปีก่อนฟ้องคดี ก็ให้ถือว่าสถานที่นั้นเป็นภูมิลำเนาของจำเลยในขณะฟ้อง ก็ฟ้องยังศาลจังหวัดนั้นได้ ธงคำตอบก็คือ ศาลจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่ตอบได้ ทั้งคนที่อ้างมาตรา 3 (2) (ก) และคนที่ไม่รู้อะไรเลย อาจไม่รู้ด้วยว่าภูมิลำเนาเป็นยังไง

2) สถานที่ซึ่งมูลคดีเกิด คือสถานที่ซึ่งมูลเหตุในการฟ้องคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนั้น การสมรสไม่ใช่มูลเหตุให้ฟ้องคดี ดังนั้น ฟ้องยังศาลจังหวัดราชบุรีไม่ได้ แต่มูลเหตุที่ฟ้องคดีหย่าคือ การอุปการะหญิงอื่นฉันทริยา ซึ่งเกิดขึ้นที่ลำปาง ดังนั้น ศาลที่มูลคดีเกิดคือศาลจังหวัดลำปาง

มาตราที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 3 (2) (ก) และ มาตรา 4 (1) ข้อสอบตรงไปตรงมา แต่นักศึกษาทำไม่ค่อยได้ มีเกร็ดเล็กน้อยมาเล่า เช่น นักศึกษาบางคน ตอบว่า ต้องไปฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น ไปฟ้องศาลอื่นไม่ได้ แต่ไม่ได้บอกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดไหน แบบนี้ก็ได้คะแนนลำบาก บางคนนำ มาตรา 4 วิ.พ.ไปรวมกับ มาตรา 22 วิ.อ. กลายเป็นว่า จะต้องฟ้องยังศาลที่ความผิดเกิดขึ้น ว่าไปนั้น นอกจากนี้ยังมีพวกหัวหมอ ตอบมันทุกจังหวัดเลย กะว่ายังไงก็ต้องมีถูกซักจังหวัด แต่อาจารย์ถือว่ามั่วแบบไม่มีศักดิ์ศรี เลยไม่ให้ชกคะแนนเลยคะ

คำถามข้อ 3 เป็นเรื่องการอ้างพยานเอกสาร ข้อนี้นักศึกษาทำได้มากกว่าข้อ 2 เพราะอย่างน้อยนักศึกษาก็รู้ว่าเกี่ยวกับพยานเอกสาร ข้อนี้มี 3 ประเด็น คือ

1) การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบได้

2) กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทนแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยกตัวบทได้ เพียงแต่ตัวบทของ

บางคนมีสาระ บางคนมีแต่น้ำจันทนาเนื้อมากมาก บางคนก็แต่งตัวบทขึ้นมาเอง แต่อาจารย์ก็พยายามทำความเข้าใจได้นักศึกษาพอมีความรู้ยู่บ้าง ก็ให้คะแนนตามส่วน จาก 1 ถึง 6 คะแนน

3) หนังสือมอบอำนาจเป็นพยานเอกสาร ดังนั้นต้องส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ประเด็นนี้ ส่วนใหญ่ไม่ตอบ อาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่านักศึกษาลืมตอบ หรือนักศึกษาไม่เคยรู้จักมาตรานี้มาก่อน หรือคาดไม่ถึง

มาตราที่เกี่ยวข้องก็แค่ 3 มาตรา คือ 60, 90 และ 94 ตรงตามที่แก๊งอีกแล้ว นักศึกษาน่าจะทำได้ดี (ภาษาไทย) แต่ก็ยังทำได้ เกรด D แต่ก็ยังดีที่สอบข้อนี้ไม่ตกเท่านั้น

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบเจาะประเด็น ข้อสอบข้อนี้นักศึกษาควรทำได้ เพราะส่วนใหญ่อ้างตัวบทได้ แต่ วินิจฉัยเข้าป่า ขึ้นดอย แล้วก็พากันตกเหว

คำถามข้อ 2 คดีก่อน นายหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องนายสองเป็นจำเลยอ้างว่า นายสองทำสัญญาขายรถยนต์พิพาทให้แก่นายหนึ่ง โดยนายหนึ่งชำระราคาครบถ้วนและได้รับมอบรถยนต์พิพาทไว้ในครอบครองแล้ว ขอให้บังคับนายสองโอนทะเบียนรถยนต์พิพาทให้แก่นายหนึ่ง นายสองขาดนัดยื่นคำให้การ ระหว่างพิจารณานายสามยื่นคำร้องสอดอ้างว่านายหนึ่งและนายสองทำสัญญาซื้อขายรถยนต์พิพาทโดยไม่สุจริตเพราะรถยนต์พิพาทเป็นของนายสาม ซึ่งนายหนึ่งทราบติดอยู่แล้ว นายสามแจ้งให้นายหนึ่งส่งมอบรถยนต์พิพาทคืนแก่นายสามแต่นายหนึ่งเพิกเฉย ขอให้ยกฟ้อง นายหนึ่งให้การแก้คำร้องสอดว่า นายหนึ่งซื้อรถยนต์พิพาทโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้รับมอบการครอบครองรถยนต์พิพาทไว้ตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขาย จึงมีสิทธิไม่คืนรถยนต์พิพาทแก่นายสาม คู่ความต่อสู้คดีจนถึงศาลฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า รถยนต์พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสามผู้ร้องสอด ให้ยกฟ้องโจทก์ คดีหลังนายสามเป็นโจทก์ฟ้องนายหนึ่งเป็นจำเลยอ้างว่า นับแต่ศาลฎีกามีคำพิพากษาดังกล่าว นายหนึ่งยังไม่ส่งมอบรถยนต์พิพาทคืนแก่นายสามจึงเป็นการครอบครองโดยมิชอบเป็นการละเมิดต่อนายสาม ขอให้บังคับให้นายหนึ่งส่งมอบรถยนต์พิพาทและชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินสองแสนบาทแก่นายสาม

ให้วินิจฉัยว่า ฟ้องของนายสามคดีหลังเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมี...”

ป.วิ.พ. มาตรา 148 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีก ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เว้นแต่...”

วินิจฉัย

ในคดีก่อนศาลฎีกาวินิจฉัยว่า รณนตพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสามซึ่งเป็นผู้ร้องสอด ให้ยกฟ้องของนายหนึ่งซึ่งเป็นโจทก์ในคดีดังกล่าว ผลของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวย่อมผูกพัน นายหนึ่งจำเลยในคดีหลังซึ่งเป็นโจทก์ในคดีก่อนมิให้โต้เถียงกรรมสิทธิ์ในรณนตพิพาทกับนายสามโจทก์ ในคดีหลังซึ่งเป็นผู้ร้องสอดในคดีก่อนอีกตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง นายหนึ่งย่อมไม่มีสิทธิจะ ยึดรณนตพิพาทไว้ การที่นายสามนำคดีมาฟ้องขอให้บังคับนายหนึ่งจำเลยคืนรณนตพิพาทแก่นายสาม จึงเป็นการฟ้องเพื่อขอให้บังคับตามสิทธิของนายสามที่เกิดขึ้นจากผลของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว นายสามจึงมีสิทธิฟ้องนายหนึ่งเป็นคดีหลังได้ ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 148 ฟ้องคดีหลังจึงไม่เป็น ฟ้องซ้ำ (เทียบตามนัย ฎ. 1939/2545 หน้า 8-51)

วิเคราะห์ข้อสอบ

คำถามข้อนี้ก็มาตรา “เก็ง” แบบรู้แน่ๆว่าต้องออกข้อสอบ แต่ปรากฏว่า ข้อนี้นักศึกษาหลง ประเด็นมากที่สุด ตอบมั่วมากที่สุด ตัวบทก็เป็นน้ำชะเยอะ เนื้อหาสาระหายากเอากการ ข้อนี้มีแค่ประเด็น เดียวคือ “ประเด็นที่ได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้วนั้นอาศัยเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่” คดีก่อนศาลฎีกาวินิจฉัย ว่ารณนตพิพาทเป็นของนายสาม แต่นายหนึ่งก็ไม่ส่งมอบรถให้ นายสามก็เลยมาฟ้องเป็นคดีหลังขอให้ส่ง มอบรถพร้อมค่าเสียหาย ซึ่งเป็นการฟ้องบังคับตามสิทธิที่เกิดขึ้นจากผลของคำพิพากษาศาลฎีกา คำฟ้อง คดีหลังจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ ข้อผิดพลาดของนักศึกษาที่สำคัญคือ

- 1) นักศึกษาหลายคนมากๆ หลงประเด็นไปตอบเรื่องร้องสอด นอกจากจะยกมาตรา 57 และ มาตรา 58 แล้วยังอธิบายหลักเรื่องร้องสอด วินิจฉัยว่าร้องสอดได้หรือไม่ได้ หลงเข้าป่าไปทั้งๆที่ ข้อสอบก็ถามชัดเจนว่า “ฟ้องคดีหลังเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่” นักศึกษาหลงไปได้ไงอาจารย์กึ่ง แต่บางคน ไหวตัวทัน ตอบว่า ไม่เป็นฟ้องซ้ำ แต่เหตุผลเป็นเรื่องร้องสอด ตอบถูกตรงก็จริง แต่เหตุผลไม่ได้เกี่ยวกัน เลย ได้ 1 คะแนนก็หรูแล้ว
- 2) นักศึกษาบางคน หลงไปไกลขนาด วินิจฉัยเรื่องสัญญาซื้อขาย ถ้าผู้ซื้อไม่สุจริตผลจะเป็น อย่างไร อันนี้ก็ไม่ได้ช้คะแนนเพราะเป็นการตอบข้อสอบวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ไม่ใช่กฎหมายวิธี สืบบัญญัติ 1 –เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ เวลาสอบวิชากฎหมายวิธีสืบบัญญัติ จะเป็นกฎหมายวิธีสืบบัญญัติ 1 หรือ 2 หรือ 3 คือ นักศึกษายังหลงคิดว่ากำลังสอบวิชากฎหมายสารบัญญัติอยู่ จึงนำหลักกฎหมาย สารบัญญัติมาตอบ อาจารย์ก็ขอฝากนักศึกษาให้ระวังไว้ด้วยค่ะ
- 3) ความจริงนักศึกษาก็เก็งอยู่แล้วว่า ข้อสอบข้อนี้ต้องเป็น มาตรา 144 หรือไม่ก็มาตรา 148 แต่ก็ยังท่องตัวบทไม่ได้ หลักก็ไม่มี หนังสือก็อาจจะอ่านไม่ถึงหน่วยนี้ คราวหน้าแก้ตัวใหม่ อ่านหลักให้ดี พยายามทำความเข้าใจตัวบท แล้วก็เปรียบเทียบหลักการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ กับ การฟ้องซ้ำ สุดท้ายเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ ต้องจำตัวบทให้ได้ด้วย ไม่ควรจะต้องเองนะคะเพราะจะไม่ได้ คะแนนเลยคะ

สุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบซ่อมนะคะ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

ข้อสอบครั้งนี้ นักศึกษาจะเห็นว่ามีการออกข้อสอบให้เลือกเป็น 2 เรื่อง แบ่งเป็นข้อ ก. และข้อ ข. ให้เลือกตอบตามถนัด หรือตามที่เตรียมตัวอ่านมา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้คะแนนมากขึ้นกว่าการออกสอบแบบบังคับตอบในครั้งก่อน ๆ ที่ผ่านมา ครั้งนี้จะมีเฉพาะข้อ 1. เท่านั้นที่ให้เลือกตอบ ครึ่งหน้าข้อสอบอาจให้เลือกทำเพิ่มอีกเป็น 2 หรือ 3 ข้อได้แล้วแต่คณะกรรมการบริหารชุดวิชาจะมอบหมาย ข้อสอบในภาคนี้มีดังนี้

ข้อ 1 ให้เลือกตอบเฉพาะข้อ ก. หรือข้อ ข. เพียงข้อเดียวเท่านั้น

ก. โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ให้ร่วมกันรับผิดชอบหนี้เงินกู้ จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี หลังจากนั้นโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยทั้งสองโดยไม่ฟังจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เสียก่อน ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ให้นักศึกษาอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถอนฟ้องก่อนก่อนแล้วจึงตอบคำถามวินิจฉัย
หรือ

ข. โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้จากจำเลยตามสัญญากู้ท้ายฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็นหนี้ตามสัญญา และลายมือชื่อจำเลยที่ลงไว้ในสัญญากู้ดังกล่าวเป็นลายมือปลอม ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ก่อนโดยคู่ความทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาล จำเลยได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานนั้นขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปฝ่ายเดียว แต่ศาลชั้นต้นกลับมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบ ความดังนี้โจทก์และจำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้นได้หรือไม่

ให้นักศึกษาอธิบายหลักกฎหมายในเรื่องขาดนัดพิจารณาและผลของการที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาก่อนแล้วจึงตอบคำถามวินิจฉัย

ข้อวิจารณ์ : ข้อ 1 ก.

คำถามข้อนี้มีแนวตอบดังนี้

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 175 บัญญัติว่า “ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล

ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่

(1) ห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาตโดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมีก่อน

(2) ในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลง หรือประนีประนอมยอมความกับจำเลย ให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้น”

กรณีตามอุทธรณ์ เมื่อจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ จึงไม่มีกรณีที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การ โจทก์ยื่นคำร้องแทนคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลขอถอนฟ้อง ศาลยอมอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ได้ โดยไม่ต้องฟังจำเลยที่ 1 ก่อนการถอนฟ้องขอโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 จึงชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคหนึ่ง

ส่วนกรณีจำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีทันทีโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฟ้อง โดยไม่มีโอกาสคัดค้านหรือไม่คัดค้านในการที่โจทก์ถอนฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องไปก่อนที่จะฟังจำเลยที่ 2 เช่นนี้จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคสอง (1)

นักศึกษาจะสังเกตได้ว่าข้อสอบข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นที่ปรากฏในเอกสารการสอน หน่วยที่ 1 และ 2 ซึ่งวางเว้นจากการนำมาออกเป็นข้อสอบหลายภาคติดต่อกันมาแล้ว มาบัดนี้กลับมาใหม่อีกครั้ง ฉะนั้น จงอย่าได้เก็งข้อสอบว่าต้องออกในเรื่องการขาดนัดและอ่านเฉพาะหน่วยที่ 4 แต่เพียงหน่วยเดียว เพราะอย่างไรเสียข้อสอบในส่วนปรนัยก็ต้องมีเรื่องการพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นอยู่ดี

ในเรื่องการพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นนี้มีหัวข้อที่ออกสอบอยู่เสมอ และสำคัญคือ

1. คำฟ้อง-คำให้การ แก้ไขคำฟ้อง-แก้ไขคำให้การ ถอนฟ้อง ผลแห่งการถอนฟ้อง
2. ฟ้องแย้ง
3. ฟ้องซ้อน

ทั้งสามเรื่องนี้มีความสำคัญมาสามารถนำมาออกเป็นข้อสอบอัตนัยได้เท่าเทียมกันทุกเรื่อง ขอให้นักศึกษาจงอ่านทำความเข้าใจตัวบทและคำสอนโดยละเอียดเสมอ

ข้อวิจารณ์ : ข้อ 1 ข.

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ แม้แต่การสอบเนติบัณฑิตก็ยังนำมาออกเป็นข้อสอบอยู่เสมอ การพิจารณาโดยขาดนัดแบ่งออกได้เป็น การขาดนัดยื่นคำให้การ (ตั้งแต่มาตรา 197 ถึงมาตรา 199 ฉ) และการขาดนัดพิจารณา (ตั้งแต่มาตรา 200 ถึงมาตรา 207) ซึ่งในการอ่านเพื่อศึกษานั้น นักศึกษาต้องอ่านทั้งสองกรณีควบคู่กันไปเสมอ และพิจารณาเปรียบเทียบทั้งข้อที่เหมือนกันและแตกต่างกันให้เข้าใจ คำถามข้อ 1 ข. มีแนวตอบดังนี้

ตามอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้จากจำเลยตามสัญญากู้ท้ายฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ก่อนแต่โจทก์ไม่มาศาล จึงเป็นกรณีที่โจทก์ขาดนัดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 202 ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ เว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว และมาตรา 203 บัญญัติว่า ห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา 201 และมาตรา 202 แต่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ คำสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะเสนอคำฟ้องของตนใหม่ ฉะนั้น โจทก์จึงอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้นไม่ได้

แต่ไม่มีบทบัญญัติใดห้ามมิให้จำเลยอุทธรณ์ ฉะนั้น จำเลยจึงสามารถยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปฝ่ายเดียวได้

นักศึกษาจะเห็นว่าข้อสอบข้อนี้ถามและตอบตรงตัวบท ไม่ได้มีคำถามพลิกแพลงเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามได้ยกตัวอย่างไว้ในบทวิจารณ์ข้อสอบในครั้งก่อนแล้วว่า ยังมีกรณีที่ยากกว่านี้อีกหลายกรณี ดังนั้น เพื่อที่นักศึกษาท่านใดยังมิได้อ่านข้อวิจารณ์ครั้งก่อน จึงนำมาแสดงไว้อีกครั้งเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ขอให้นักศึกษาพยายามตอบคำถามด้วยตนเองก่อนตอบผิดหรือถูกไม่เป็นไร จากนั้นจึงดูเฉลย เห็นเฉลยแล้วต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้ว่าเหตุใดจึงตอบเช่นนั้น ดังนี้ ก็จะทำให้ นักศึกษามีความรู้แตกฉานยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างมาก

คำถามยาก ข้อ 1.

โจทก์ฟ้องคดี จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้ว ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ก่อนโดยคู่ความทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ในวันสืบพยาน โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลแต่ทนายโจทก์ได้มอบมอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาลและฟังคำสั่งศาล ส่วนจำเลยมาศาล ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี จะถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาหรือไม่

เฉลยคำถามข้อ 1.

การที่ทนายโจทก์ไม่มาศาลแต่มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาล ถือว่าเป็นมอบให้เสมียนทนายมีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่ง เสมียนทนายจึงมีฐานะเป็นคู่ความฝ่ายโจทก์ตามมาตรา 1 (11) เท่ากับในวันสืบพยาน มีคู่ความฝ่ายโจทก์มาศาลแล้ว แม้ศาลจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ก็ไม่เป็นการขาดนัดพิจารณา (เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 1721/2524 ในเอกสารคำสอนหน้า 4-15)

ให้สังเกตว่าการที่โจทก์ไม่มาศาลแต่ทนายโจทก์มาศาล ก็ถือว่าฝ่ายโจทก์มาศาลแล้ว ไม่ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา แม้ทนายโจทก์ที่มาศาลจะไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ หรือมาศาลแต่ขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ ก็ต้องถือว่าโจทก์มาศาลแล้ว จึงไม่ถือว่าขาดนัดพิจารณาด้วย

แต่ต้องระวังว่าในกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลแต่มอบฉันทะให้เสมียนทนายความมายื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ นักศึกษาจะเห็นได้ว่าคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความไม่เกี่ยวกับการสืบพยานในวันนั้น ในกรณีนี้เสมียนทนายจึงไม่อยู่ในฐานะคู่ความตามมาตรา 1 (11) เพราะไม่มีสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ เมื่อฝ่ายโจทก์(ไม่ว่าทั้งตัวโจทก์หรือทนายความ) ไม่มาศาลในวันสืบพยาน จึงเป็นกรณีโจทก์ขาดนัดพิจารณา (เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 2924/2531 ในเอกสารคำสอนหน้า 4-15)

คำถามยาก ข้อ 2.

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ว่าร่วมกันทำละเมิดกับโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ขับรถชนรถยนต์โจทก์ก่อน แล้วจำเลยที่ 2 ขับรถมาชนรถยนต์โจทก์ซ้ำ จำเลยทั้งสองต่อสู้ว่าไม่ได้ทำละเมิด ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ก่อนโดยคู่ความทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ในวันสืบพยานคงมีแต่เพียงจำเลยที่ 1 มาศาล แต่โจทก์และ จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล จำเลยที่ 1 แกลงว่าขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป แต่ศาลกลับมีคำสั่งจำหน่ายคดี เช่นนี้คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวชอบหรือไม่เพียงใด

เฉลยคำถามข้อ 2.

จะเห็นว่าตามคำถามนั้น มีทั้งกรณีที่โจทก์ไม่มาศาล แต่จำเลยที่ 1 มาศาล และกรณีที่ โจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่มาศาลจึงต้องแยกพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป ดังนี้

กรณีที่ 1.โจทก์ไม่มาศาล แต่จำเลยที่ 1 มาศาล ต้องถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณา ซึ่งตามมาตรา 202 ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ เว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว ฉะนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 มาศาลและแกลงว่าขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลจึงจำหน่ายคดีไม่ได้ การที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเช่นนี้ คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นักศึกษาอาจสงสัยว่าเหตุใดจำเลยที่ 1 จึงเลือกแกลงขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป อีกแทนที่จะให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีคดีเสร็จสิ้นไปจากศาล เรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าเมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 ทำละเมิดขับรถมาชนรถยนต์ของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำละเมิด โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ความจริงตามฟ้องของตน เมื่อโจทก์ไม่มาศาลในวันสืบพยาน และจำเลยที่ 1 แกลงขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลก็ต้องดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปตามขอ เมื่อโจทก์มีภาระการพิสูจน์แต่ไม่นำพยานมาสืบในประเด็นข้อพิพาท โจทก์ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้อง และเมื่อยกฟ้องเพราะเหตุโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ต้องถือว่าศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้ว โจทก์จะนำหน้ารายเดียวกันนี้มาฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ไม่ได้ ถือเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามมาตรา 144

จะเห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 เลือกแถลงขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่จำเลยมากกว่าการให้ศาลสั่งจำหน่ายคดี เพราะหากศาลสั่งจำหน่ายคดี โจทก์ยังสามารถนำคดีนี้กลับมาฟ้องใหม่ได้อีกตามที่มาตรา 203 อนุญาตไว้ และไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ้ำตามมาตรา 144 อีกด้วย เพราะการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้น ศาลยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใด

กรณีที่ 2. โจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่มาศาล ต้องถือว่าเป็นกรณีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 201 ให้ศาลจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ ฉะนั้น การที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นักศึกษาจะเห็นได้ว่ายิ่งศึกษาละเอียดเท่าใด ก็ยิ่งได้ความรู้แตกฉานเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้น จึงขอให้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้งจากเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย และจากตำราคำสอนอื่น เพื่อที่จะได้มีความรู้ทางกฎหมายอย่างบริบูรณ์ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและหน้าที่การงานต่อไป.....ขอให้โชคดี



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

อาจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่านายหินจำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ภายหลังจากที่ทรัพย์ของผู้เสียหายถูกลักไปแล้ว นาย กรวดจำเลยที่ 2 ได้ช่วยซ่อนเร้นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในชั้นพิจารณานายหินจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามที่โจทก์ฟ้อง ส่วนนายกรวดจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ พนักงานอัยการโจทก์จึงแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

ดังนี้ ถ้าท่านเป็นศาล จะตัดสินคดีนี้อย่างไร เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ มาตรา 176 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในชั้นพิจารณา ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายกำหนดอัตราโทษ อย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง”

มาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียด เช่น เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิดหรือต่างกันระหว่างการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร และทำให้เสียทรัพย์ หรือต่างกันระหว่างการกระทำความผิดโดยเจตนา กับประมาท มิให้ถือว่าต่างกันในเรื่องสาระสำคัญ ทั้งนี้ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ เว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้ แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้”

จากบทกฎหมายดังกล่าว หลักในการพิจารณาคดีอาญา โจทก์ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจำเลย แต่สำหรับกรณีที่จำเลยให้การรับสารภาพต่อศาล ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายยอมให้ศาลฟังคำรับสารภาพมาพิจารณาแล้วพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ ซึ่งคำรับสารภาพของจำเลยจะต้องมีความชัดเจนว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง หากคำรับสารภาพของจำเลย

ไม่ชัดเจนพอที่จะชี้ขาดว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง โจทก์ย่อมมีหน้าที่นำสืบพยานให้ได้ ความถึงการกระทำความผิดตามฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 อีกทั้งกรณีที่ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น แต่ถ้าข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์กับรับของโจร มิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญ ทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ตามนั้นเป็นเรื่องที่เกินคำขอ หรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ ศาลก็พิพากษาลงโทษได้ ซึ่งข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณานั้นก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสืบพยานในชั้นพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่านายหินจำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ในชั้นพิจารณานายหินจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามที่โจทก์ฟ้อง เมื่อพนักงานอัยการโจทก์แถลงไม่ตั้งใจสืบพยาน ศาลจึงพิพากษาลงโทษนายหินจำเลยที่ 1 โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานต่อไปได้ เพราะข้อหาที่นายหินรับสารภาพนั้นไม่ใช่ข้อหาที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง

ส่วนกรณีของนายกรวดจำเลยที่ 2 พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่านายกรวดจำเลยที่ 2 ได้ช่วยซ่อนเร้นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในชั้นพิจารณานายกรวดจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ คำรับสารภาพดังกล่าวจึงไม่ใช่คำรับสารภาพตามฟ้องของโจทก์ เพราะฟ้องของโจทก์ได้บรรยายยืนยันการกระทำของนายกรวดจำเลยที่ 2 ว่าได้กระทำความผิดฐานรับของโจรเพียงประการเดียว แต่ในชั้นพิจารณานายกรวดกลับให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ ซึ่งมีใช่เป็นการกระทำความผิดที่โจทก์กล่าวในฟ้อง จึงมิใช่กรณีที่นายกรวดจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพตามฟ้องในความผิดฐานรับของโจร ซึ่งศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์ซึ่งมีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของนายกรวดจำเลยที่ 2 แถลงไม่ตั้งใจสืบพยาน ข้อเท็จจริงอันเป็นการกระทำของนายกรวดจำเลยที่ 2 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นความผิดฐานรับของโจรก็มีเพียงเท่าที่โจทก์กล่าวในฟ้องยืนยันว่าจำเลยที่ 2 ช่วยซ่อนเร้นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความผิดฐานรับของโจร หากได้มีข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ที่จะแสดงให้เห็นว่าแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในความผิดฐานรับของโจร อันเป็นเพียงรายละเอียดระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์กับรับของโจร ซึ่งมีให้ถือว่าแตกต่างในข้อสาระสำคัญที่ศาลจะพิพากษาลงโทษได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม

แต่อย่างใดไม่ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม มาใช้บังคับเพื่อให้ศาลลงโทษนายกรวดจำเลยที่ 2 ได้

ดังนี้ ศาลจึงพิพากษาลงโทษนายหินจำเลยที่ 1 โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานต่อไปได้ เพราะนายหินจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามที่โจทก์ฟ้อง ส่วนนายกรวดจำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การรับสารภาพตามที่โจทก์ฟ้อง ศาลไม่อาจพิพากษาลงโทษได้ เพราะพนักงานอัยการโจทก์ไม่นำสืบพยาน

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามสำคัญ คือ ศาลจะตัดสินคดีที่มีนายหินเป็นจำเลยที่ 1 และ นายกรวดเป็นจำเลยที่ 2 อย่างไร โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง ศาลจะตัดสินคดีที่มีนายหินเป็นจำเลยที่ 1 อย่างไร นักศึกษาควรยกหลักกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถาม กล่าวคือ ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง

ประการที่สอง ศาลจะตัดสินคดีที่มีนายกรวดเป็นจำเลยที่ 2 อย่างไร ประเด็นคำถามในเรื่องนี้มีประเด็นย่อยที่ต้องอธิบายและวินิจฉัยเป็นลำดับ คือ กรณีการรับสารภาพของจำเลยไม่ชัดเจนพอที่จะชี้ขาดว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง โจทก์ย่อมมีหน้าที่นำสืบพยานให้ได้ความถึงการกระทำความผิดตามฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง ประการต่อมา ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น แต่ถ้าข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์กับรับของโจร มิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ตามนั้นเป็นเรื่องที่เกินคำขอ หรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ ศาลก็พิพากษาลงโทษได้ ซึ่งข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณานั้นก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสืบพยานในชั้นพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม

ประการที่สาม นักศึกษาจำนวนมากสามารถตอบคำถามในส่วนของนายหินจำเลยที่ 1 ได้ เพราะเป็นประเด็นที่ไม่ซับซ้อน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เป็นหลักกฎหมายที่สำคัญ

ประการที่สี่ มีนักศึกษาจำนวนมากไม่สามารถตอบคำถามในส่วนของนายกรวดจำเลยที่ 2 ได้ เพราะเข้าใจว่าศาลสามารถลงโทษนายกรวดจำเลยที่ 2 ได้ เนื่องจากให้การรับสารภาพ

ประการที่ห้า มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งสามารถตอบคำถามในส่วนของนายกรวดจำเลยที่ 2 ได้ แต่วินิจฉัยแค่การรับสารภาพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง แต่ไม่ได้วินิจฉัยในส่วนข้อแตกต่างที่เป็นเพียงรายละเอียดระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์กับรับของโจร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม

มีนักศึกษาจำนวนมากพอสมควรตอบคำถามไม่ได้เลย เพราะไม่ทราบหลักกฎหมายและจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 และมาตรา 192 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การรับสารภาพในชั้นพิจารณาคดี และห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่ง เกินคำขอ หรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยจำเป็นต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบด้วย ซึ่งปรากฏอยู่ในอุทธรณ์ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง จึงจำเป็นต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้ หรือจะเข้าไปดูรายการบรรยายชุดวิชานี้ในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยก็ได้



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลปกุล

โจทย์

จงอธิบายว่าการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงมีความสำคัญอย่างไรและมีหลักเกณฑ์ในการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้กี่วิธี อะไรบ้าง

แนวตอบ

การให้ลักษณะกฎหมายกับข้อเท็จจริงคือการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทนั้นมีประเด็นพิพาทในเรื่องใดเพื่อที่จะสามารถหากฎหมายมาบังคับกับคดีได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

หากศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติ ศาลกำลังดำเนินการหากฎหมายที่จะใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์นั้น ศาลจะต้องพิจารณาก่อนว่านิติสัมพันธ์นั้นเข้าลักษณะกฎหมายใด กล่าวอีกนัยหนึ่งต้องนำเอาข้อเท็จจริงปรับให้เข้ากับข้อกฎหมาย แต่การนำเอาข้อเท็จจริงปรับเข้ากับข้อกฎหมายนี้ย่อมเกิดปัญหาเรื่องการให้ลักษณะข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงได้ เมื่อกฎหมายภายในของแต่ละประเทศมีนิติทัศน์หรือลักษณะกฎหมายแตกต่างกัน ข้อเท็จจริงเดียวกันแต่เมื่อปรับกับข้อกฎหมายของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศผลอาจจะแตกต่างกัน ทำให้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายต้องหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาการให้ลักษณะกฎหมายกับข้อเท็จจริงเป็นปัญหาที่ศาลจำจะต้องแก้ไขในเบื้องต้น การแก้ไขอยู่ที่การหากฎหมายว่าจะเอากฎหมายของประเทศใดมาเป็นบรรทัดฐานในการให้ลักษณะกฎหมายกับข้อเท็จจริง

สำหรับวิธีการแก้ไขการขัดกันแห่งกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ลักษณะกฎหมายกับข้อเท็จจริงมีวิธีการอยู่ 3 ประการ คือ

1. การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงโดยการใช้กฎหมายของประเทศที่ศาลซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีสังกัดอยู่ (*Lex fori*)
2. การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงโดยการใช้กฎหมายของประเทศที่จะใช้บังคับแก่คดีนั่นเอง (*Lex causae*)
3. การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงโดยการใช้แนวความคิดหลักกฎหมายสากล หรือหลักกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่ (*Lex universali*)

1. การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงโดยการใช้กฎหมายของประเทศที่ศาลซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีตั้งอยู่ (*Lex fori*) หมายความว่า ศาลจะต้องให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงโดยอาศัยกฎหมายของตนเป็นเครื่องมือ เช่น ศาลฝรั่งเศสเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ศาลฝรั่งเศสก็จะอาศัยแนวคิดของกฎหมายฝรั่งเศสเป็นเครื่องมือในการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง มากกว่าจะใช้กฎหมายของประเทศอื่น นอกจากนั้นการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องการตีความก่อนการใช้หลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมาย เป็นมาตรการที่มีมาก่อนที่จะนำเอาหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายมาปรับใช้ ดังนั้น ในขั้นนี้จะเห็นได้ว่ากฎหมายต่างประเทศสมควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเลย เพราะการใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นผลจากการที่หลักเกณฑ์แห่งกฎหมายขัดกันยินยอมให้นำมาใช้

สำหรับศาลไทยนั้น ศาลได้อือเอาหลักการดังกล่าวนี้กล่าวคือ ในการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงศาลจะอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเกณฑ์ ในกรณีที่สงสัยว่าข้อเท็จจริงควรจำแนกไว้ในปัญหากฎหมายประเภทใด การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงโดยใช้กฎหมายของประเทศซึ่งศาลที่พิจารณาคดีพิพากษาคดีตั้งอยู่ (*Lex fori*) นั้น มีวิธีการดังนี้คือ เมื่อคู่กรณีนำข้อเท็จจริงใดมาสู่ศาล ศาลไทยจะต้องไปค้นหาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อทราบว่าได้จัดข้อเท็จจริงนั้นเข้าไว้ในเรื่องใด

2. การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงโดยการใช้กฎหมายของประเทศที่จะใช้บังคับแก้คดีนั่นเอง (*Lex causae*) เป้าหมายของวิธีการแก้ไขการขัดกันแห่งนิติทัศน์คือ การหากฎหมายที่จะนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานหรือเป็นเกณฑ์ในการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง กฎหมายที่จะนำมาใช้กับข้อเท็จจริงควรเป็นกฎหมายที่น่าจะมาใช้บังคับกับเรื่องนั้น

3. การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงโดยการใช้แนวความคิดหลักกฎหมายสากลหรือหลักกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่ (*Lex universali*)

การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงของศาลไม่จำเป็นต้องมาจำกัดอยู่แค่แนวทางของหลัก *Lex fori* และแนวทางของหลัก *Lex causae* เท่านั้น แต่อาจใช้แนวทางของกฎหมายเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและเป็นเอกเทศ จากมาตรการดังกล่าวทำให้เชื่อว่าสามารถจะขจัดปัญหาเรื่องการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงได้ เพราะศาลจากหลายๆ ประเทศก็จะใช้วิธีหรือแนวทางเดียวกันในการแก้ปัญหา เช่น ลักษณะใดถือว่าเป็นการสมรส ลักษณะใดถือว่าเป็นเรื่องมรดก เป็นต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจความหมายและหลักเกณฑ์ในการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์เมื่อจะใช้พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดีได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถตอบข้อสอบในข้อนี้ได้ แต่มีนักศึกษาที่ตอบไม่ได้เนื่องจากอาจจะไม่ได้ศึกษามาอย่างละเอียดครบถ้วนเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในเอกสารการสอนสำหรับนักศึกษาที่จะศึกษาได้ จึงแนะนำให้ให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้ครบถ้วน และฝึกการคิด และ วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาย่อมประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และ สอบผ่านด้วยดี